

처분 요구서

[제 목] 부패영향평가 미의뢰

[부 서 명] 기획조정실

[내 용]

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제30조제1항 및 같은 법 시행령 제30조에 따르면, 국민권익위원회(이하 '권익위'라고 함)는 공공기관의 내부규정에 대해 부패유발요인을 분석·검토(이하 '부패영향평가'라 함)하여 소관 기관의 장에게 개선을 권고할 수 있다. 「부패영향평가업무 운영지침(권익위 예규)」 제3조에 따르면, 부패영향평가의 대상에는 공직유관 단체의 사규·정관 등이 포함된다.

또한, 「공공감사에 관한 법률」 제22조 및 같은 법 시행령 제13조에 따르면, 공공기관 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 하고, 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 정책 등을 집행하는 부서(이하“집행부서”라 함)의 장은 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무, 그 밖에 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다. 한국환경산업기술원(이하 '기술원'이라 함) 「감사규정」 [별표 2호]에는 일상감사 대상 업무범위를 규정하고 있고, '원규 및 지침의 제정·개폐에 대한 사항'을 중점 일상감사 대상 업무로 분류하고 있다. 아울러, 동 사항에 대해서는 「원규관리규정」 제17조제1항에 따라 부패영향평가로 갈음하도록 하고 있다.

「감사규정」 제36조에 따르면, 해당 부서의 장은 원규 및 지침의 제정·개폐 과정에서 부패유발요인을 개선하기 위해 감사부서의 장에게 국민권익위원회의 「부패영향평가지침」에 따라 부패영향평가를 의뢰하도록 하고 있으며, 「원규관리규정」 제3조에 따르면, 원규에는 정관, 규정, 세칙, 지침을 모두 포함한다.

감사실에서 실시한 자체 종합감사('23.6.16.~7.14.)에서 감사 대상기간인 '21~'22년 중 '원규 및 지침의 제정·개폐'에 대한 사항에 대해 부패영향평가 의뢰 여부를 점검한 결과, 부패영향평가 의뢰 대상임에도 불구하고 부패영향평가를 의뢰하지 않은 원규(정관, 규정, 세칙, 지침)가 정관 등 5건 있는 것으로 확인되었다.

[표] 부패영향평가 미의뢰 현황

연번	소관부서	원규명	구분	부패영향평가 미의뢰 내역(개정이력 기준)	
				'21년	'22년
1	기획조정실	정관	정관	① 2021.12.23.	② 2022.12.29.
2	기획조정실	직제규정	규정	① 2021.12.23.	-
3	기획조정실	직제규정 시행세칙	세칙	① 2021.02.02. ② 2021.05.31. ③ 2021.06.22. ④ 2021.07.27.	⑤ 2022.02.03. ⑥ 2022.12.28.
4	기획조정실	위임전결규정	규정	① 2021.06.22.	-
5	기획조정실	조직성과관리 운영규정	규정	① 2021.05.31.	-

[관련자(부서) 의견]

없음

[처분 요구]

인재경영실장은 원규를 개정함에 있어 부패영향평가를 의뢰하지 않은 기획조정실에 “주의” 조치하시기 바랍니다(“부서주의”).

[관련부서]

소속	직위	직급	성명	조치사항	현근무처	책임한계
기획조정실	-	-	-	부서주의	-	-